

Karteikarten Unterschlagung — Prüfungsschema § 246 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Vermögensdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Fremde bewegliche Sache: Was ist damit gemeint?

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB) ohne Rücksicht auf seinen Wert. Beweglich ist sie, wenn sie tatsächlich fortbewegt werden kann, notfalls nach vorheriger Trennung. Fremd ist sie, wenn sie zumindest auch im Eigentum eines anderen steht, also weder herrenlos noch im Alleineigentum des Täters.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Zueignung: Was ist damit gemeint?

Zueignung ist die Anmaßung einer eigentümerähnlichen Herrschaftsposition: mindestens vorübergehende Aneignung der Sache oder ihres Sachwerts durch den Täter oder einen Dritten bei zumindest teilweiser dauernder Enteignung des Eigentümers. Anders als bei § 242 StGB genügt keine bloße Absicht — die Zueignung muss objektiv verwirklicht sein.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Manifestation des Zueignungswillens: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist ein nach außen erkennbares Verhalten, in dem sich der Zueignungswille objektiv betätigt; ein bloß innerer Entschluss genügt nicht. Typische Manifestationen sind Verbrauchen, Veräußern, Verarbeiten, Ableugnen des Besitzes gegenüber dem Eigentümer oder das ernsthafte Verweigern der Herausgabe.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Rechtswidrigkeit der Zueignung: Was ist damit gemeint?

Objektives Tatbestandsmerkmal. Die Zueignung ist rechtswidrig, wenn sie der materiellen Eigentumsordnung widerspricht, der Täter also keinen fälligen, einredefreien Anspruch auf Übereignung der Sache hat.

KARTE 5 / 9

Was prüft man unter II. Subjektiver Tatbestand?

Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale; dolus eventualis genügt. Der Vorsatz muss sich auch auf die Rechtswidrigkeit der Zueignung erstrecken — wer irrig einen Anspruch auf die Sache annimmt, unterliegt einem Tatbestandsirrtum nach § 16 I 1 StGB. Eine über den Vorsatz hinausgehende Zueignungsabsicht ist bei § 246 StGB nicht erforderlich.

KARTE 6 / 9

Was prüft man unter III. Rechtswidrigkeit?

Nach allgemeinen Regeln zu prüfen; in Betracht kommen insbesondere Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) und die Einwilligung des Eigentümers. Die Einwilligung lässt allerdings regelmäßig bereits die Rechtswidrigkeit der Zueignung als Tatbestandsmerkmal entfallen.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter IV. Schuld?

Nach allgemeinen Regeln: Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) und das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere § 35 StGB.

KARTE 8 / 9

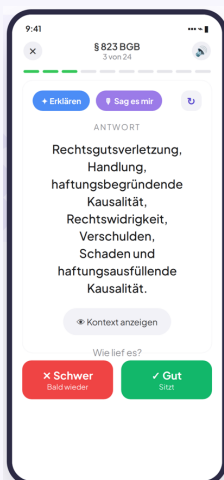
Was prüft man unter V. Veruntreuende Unterschlagung, § 246 II StGB?

Nach herrschender Meinung eine Qualifikation, deren Merkmal „anvertraut“ ein besonderes persönliches Merkmal im Sinne des § 28 II StGB ist. Anvertraut ist eine Sache, die dem Täter in dem Vertrauen übergeben oder überlassen wurde, er werde sie zu einem bestimmten Zweck verwenden, verwahren oder zurückgeben — etwa bei Miete, Leihe, Verwahrung oder Sicherungsübereignung.

KARTE 9 / 9

Was prüft man unter VI. Subsidiarität und Konkurrenzen?

§ 246 I a. E. StGB ordnet formelle Subsidiarität an: Die Unterschlagung tritt zurück, wenn die Tat in einer anderen Vorschrift mit schwererer Strafe bedroht ist — insbesondere hinter §§ 242, 249, 253, 263 StGB und hinter § 246 II StGB. Der Versuch ist nach § 246 III StGB strafbar. Die §§ 247, 248a StGB erfassen die Unterschlagung ausdrücklich: Bei Angehörigen und bei geringwertigen Sachen ist daher der Strafantrag zu prüfen.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.